УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр | Дугаар А/87 | Улаанбаатар хот

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журмыг 1 дүгээр, төсвийн тодотголын хүснэгтийг 2 дугаар, төсвийн тодотголын нэгдсэн хүснэгтийг 3 дугаар, жилийн төсөв батлах хүснэгтийг 4 дүгээр, жилийн төлөвлөгөө батлах хүснэгтийг 5 дугаар, сарын ажлын гүйцэтгэлийн хүснэгтийг 6 дугаар, ажлын гүйцэтгэл, зардлын тайлан гаргах хүснэгтийг 7 дугаар, санхүүжилтийн хуваарь гаргах хүснэгтийг 8 дугаар, сарын ажлын гүйцэтгэл нэгтгэх хүснэгтийг 9 дүгээр, шинээр эхлэх төслүүдийн жагсаалт нэгтгэх хүснэгтийг 10 дугаар, архивт тайлан, материал хүлээн авсан мэдэгдлийн загварыг 11 дүгээр, гүйцэтгэсэн ажлын төсвийн нэгтгэлийн хүснэгтийг 12 дугаар хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

Энэ тушаал болон "Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам"-ыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд зохих журмын дагуу бүртгүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Нандинжаргалд үүрэг болгосугай.

Журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Үндэсний геологийн алба (О.Чулуун)-д, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам (Г.Нандинжаргал)-д тус тус даалгасугай.

Энэ тушаалыг баталсантай холбогдуулан Уул уурхайн сайдын 2015 оны "Журам шинэчлэн батлах тухай" 108 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Г.ЁНДОН

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны А/87 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ГҮЙЦЭТГЭХ ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ГҮЙЦЭТГЭХ, ҮР ДҮНГ ТООЦОХ ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.6 дахь заалт, 16 дугаар зүйлд заасан улсын төсвийн хөрөнгө (цаашид "УТХ" гэх)-өөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажил (цаашид "ГСА" гэх)-ыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.2.УТХ-өөр гүйцэтгэх ГСА-ыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам нь Захиргааны ерөнхий хууль, Газрын хэвлийн тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хүрээнд зохицуулагдана.

/Энэ хэсэгт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар хасалт хийсэн/

1.3.УТХ-өөр гүйцэтгэх ГСА-д геологи, геофизик, геохими, гидрогеологи, тектоник, геоэкологи, гео-гамшиг, гео-орчин, хот суурингийн геологи, инженер геологийн зураглал, сэдэвчилсэн судалгаа, эрэл, хайгуул хийх, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, минерагений судалгаа хийж, хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгөх, геологи, эрдэс баялгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүнийг баяжуулах зэргийг хамруулж ойлгоно.

/Энэ хэсэгт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

1.4.ГСА-д улсын төсвөөс зарцуулах төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн (цаашид "сайд" гэх), сайдаас эрх шилжүүлэх шийдвэрийн дагуу төсвийг хуваарилах, зарцуулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах төсвийн шууд захирагч нь геологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага (цаашид "ҮГА" гэх)-ын дарга (цаашид "ҮГА-ны дарга" гэх) байна.

Хоёр.Санхүүжүүлэх

2.1.Геологийн судалгааны ажлын төсөл, төсөвт тодотгол хийх

2.1.1.ГСА-ын төсөл гүйцэтгэгч (цаашид "гүйцэтгэгч" гэх) нь өмнөх жилийн хээрийн судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэн, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйл, эдийн засгийн хямрал, өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлт, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн хоцрогдол зэрэг шалтгааны улмаас төсөл, төсөвт тодотгол хийх саналаа жил бүрийн 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор ҮГА-нд албан бичгээр хүргүүлэх бөгөөд саналд дор дурдсан нөхцлүүдийг тодорхой тусгасан байна.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

2.1.1.а/Ажил гүйцэтгэх гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

/Энэ дэд заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

2.1.1.б/ГСА гүйцэтгэх явцад болон үр дүнгээс хамаарч арга, аргачлалыг солих, ажлын хэмжээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

2.1.1.в/ГСА-д магадлашгүй ажлын зардлыг ашиглах, магадлашгүй ажлын зардлын дүн нь тухайн жилийн төсвийн 3 хувиас хэтрэхгүй байх;

/Энэ дэд заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмэлт оруулсан/

2.1.1.г/Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдах авах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.11-д заасны дагуу ажил гүйцэтгэх гэрээний үнийг тохируулах асуудлыг зохицуулах.

/Энэ дэд заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмсэн/

2.1.2.Гүйцэтгэгч нь тухайн жилийн ГСА-ын төсөл, төсвийн тодотгол болон зарчмын зөрүүтэй, шийдвэрлүүлэх асуудлын саналыг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл (цаашид "ЭБМЗ" гэх)-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхдээ 2, 3 дугаар хавсралтын дагуу боловсруулан энэ журмын 2.1.1-д заасан хугацаанд ҮГА-нд ирүүлэх бөгөөд саналд дор дурдсан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.1.2.а/төсөл гүйцэтгэх хугацаанд хийсэн ажлын үр дүн, хэмжээ, гүйцэтгэл, төсвийн дүн;

/Энэ дэд заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмэлт оруулсан/

2.1.2.б/гадны байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн ажлын хэмжээ, гүйцэтгэл, үнийн өөрчлөлт, төсвийн дүн;

/Энэ дэд заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмэлт оруулсан/

2.1.2.в/илүү, дутуу гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ, төсвийн дүнг жил бүрээр гаргаж;

2.1.2.г/өөрийн хүчээр гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилт аваагүй гүйцэтгэлийг дараа оны ГСА-ын төсөв, төлөвлөгөөнд тусгуулах санал.

2.1.3.ҮГА нь ГСА-ын арга, аргачлал, хэмжээ, төсөвт оруулах өөрчлөлтийн саналыг жил бүрийн 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор хянаж, 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэн, дүгнэлт гаргуулсан байна.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

2.1.4.ҮГА-ны дарга нь ЭБМЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн төсөл тус бүрийн ажлын арга, аргачлал, хэмжээ, төсвийн тодотголыг жил бүрийн 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор шийдвэрлэсэн байна.

2.1.5.ҮГА нь үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа ГСА-ын гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн тухайн жилийн төсвийн тодотголд үнийн тохируулга оруулах саналыг үндэслэлтэй гэж үзвэл геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (цаашид "яам" гэх)-ын санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгжид танилцуулж, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (цаашид "Сангийн яам" гэх)-д уламжлан шийдвэрлүүлнэ.

2.1.6.ГСА-ын тухайн жилийн төсөвт батлагдсан магадлашгүй ажлын зардлыг зарцуулах асуудлыг хээрийн ажлын явцад шинээр бий болсон баримтад тулгуурлан гаргасан гүйцэтгэгчийн саналд үндэслэн шуурхай хяналтын комисс газар дээр нь шийдвэрлэнэ. Комисс нь энэ тухай илтгэх хуудаст тэмдэглэж ҮГА-д танилцуулна.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

2.1.7.ҮГА нь үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа төслүүдийн тухайн онд батлагдсан төсвийн тодотгол, шинээр гүйцэтгэх төслүүдийн тухайн оны гэрээнд тусгагдсан төсвийн дүнг 4, 5 дугаар хавсралтын дагуу нэгтгэсэн төсөв, төлөвлөгөөний тодотголын санал, өөрчлөлт оруулах үндэслэл бүхий танилцуулга, ЭБМЗ-ийн дүгнэлт, ҮГА-ны даргын шийдвэр, шинээр эхэлсэн төслүүдийн гэрээ (эх хувь)-ний хамт 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгжээр хянуулж, сайдаар батлуулан Сангийн яаманд хүргүүлнэ.

2.1.8.ҮГА нь тухайн жилийн ГСА-уудын суурин боловсруулалт болон хээрийн ажил дуусгавар болсны дараа гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн хүсэлт, шуурхай хяналтын тэмдэглэл, хээрийн ажил хүлээн авсан тэмдэглэл, холбогдох нотлох баримтыг үндэслэн төсөлд тусгасан биет хэмжээнээс илүү, дутуу гүйцэтгэсэн ажлын гүйцэтгэл, төсвийг жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор нэгтгэнэ.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

2.1.9.ҮГА нь сайдын төсвийн багцад батлагдсан санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ГСА-д бүрэн зарцуулахын тулд төслүүдийн төсөвт тусгасан биет хэмжээнээс илүү, дутуу гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилтийг тухайн онд багтаан гүйцэтгэгч нарт олгох саналаа энэ журмын 4, 5 дугаар хавсралтын дагуу боловсруулан, өөрчлөлт оруулах үндэслэл бүхий танилцуулга

болон холбогдох нотлох баримтын хамт яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгжээр 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор хянуулж, сайдаар батлуулан Сангийн яаманд хүргүүлнэ.

2.1.10.Гүйцэтгэгч нь гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлын улмаас төслийн гүйцэтгэлд саатал гарсан тохиолдолд нэн даруй ҮГА-нд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

2.1.11.ГСА гүйцэтгэх гэрээний хугацааг гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүссэн, мөн урьдчилан тооцоолох боломжгүй нөхцөлийн улмаас санхүүжилт 90 хоногоос илүү хугацаагаар хоцорсон тохиолдолд гүйцэтгэгч талын санал, нотлох баримтыг үндэслэн ҮГА-ны даргын шийдвэрээр сунгаж болох бөгөөд сунгасан шийдвэрийг яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгжид тухай бүр мэдэгдэнэ.

2.2.Геологийн судалгааны ажлын гүйцэтгэл гаргах, тайлагнах

2.2.1.Гүйцэтгэгч нь тухайн жилийн төсөв батлагдсаны дараа төсөл тус бүрийн сарын ажлын гүйцэтгэлийг Аж, үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайдын 2025 оны А/84 дүгээр тушаалаар баталсан хавсралтын дагуу үнэн зөв, алдаа, засваргүй үйлдэж цахимаар илгээх ба сар бүрийн 20-ны өдрийн дотор албан бичгээр 3 хувийг ҮГА-нд хүргүүлнэ.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

2.2.2.Энэ журмын 2.2.1-д заасан гүйцэтгэлийн үнэн зөв, алдаагүй болохыг тухайн ГСА гүйцэтгэгч хариуцах бөгөөд ажлын гүйцэтгэлийг худал мэдүүлж санхүүжилт авсан нь тодорхой баримт, нотолгоогоор тогтоогдвол холбогдох хууль, журамд заасны дагуу хариуцлага тооцно.

2.2.3.Гүйцэтгэгч нь жил бүрийн ГСА-ын гүйцэтгэл, түүний зардлын задаргааг ажлын нэр төрөл бүрээр 7 дугаар хавсралтын дагуу гаргаж ГСА-ын эхний хагас жил (6 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор) болон жилийн эцсийн тайлан (12 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор)-д хавсарган ҮГА-нд тайлагнана.

2.2.4.ГСА-ын төсвийг хуваарилах, зарцуулах, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд яамны аудитын асуудал хариуцсан нэгж төлөвлөгөөт хяналтыг жилд нэг удаа хийж, сайдад дүгнэлт, санал, зөвлөмжийг танилцуулна.

2.3.Геологийн судалгааны ажлын гүйцэтгэлийг санхүүжүүлэх

2.3.1.ҮГА нь төсөл тус бүрээр ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу санхүүжилтийн хуваарийг 8 дугаар хавсралтын дагуу боловсруулж жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор яамны санхүүгийн асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлнэ. Тус нэгж нь төлөвлөгөөт онд сайдын багцад батлагдсан салбарын хэмжээний санхүүжилтийн хуваарьт нэгтгэн Сангийн яаманд 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

2.3.2.ҮГА нь журмын 2.2.1-д заасны дагуу гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан хуваарийн дагуу тухайн сарын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж, 9 дүгээр хавсралтын дагуу нэгтгэнэ. Гүйцэтгэлийн нэгтгэлийг 3 хувь үйлдэн ҮГА-ны даргаар баталгаажуулж ажил гүйцэтгэх гэрээнд заасан хуваарийн дагуу тухайн сарын 25-ны өдрийн дотор санхүүжилтийн эрх нээлгэхээр Сангийн яаманд албан бичгээр хүргүүлнэ.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

2.3.3.ҮГА нь судалгааны ажлын тасралтгүй байдлыг хангах үүднээс санхүүжилтийн эрх нээгдмэгц ГСА-ын дансаар дамжуулан гэрээнд заасан төсөл гүйцэтгэгчийн харилцах дансанд ажлын 3 хоногт багтаан шилжүүлнэ.

2.3.4.ҮГА нь санхүүжилтийн эрх хязгаартай нээгдсэн тохиолдолд ямар нэгэн ашиг сонирхолын үүднээс тэгш бус хандлага гаргахгүйгээр баталгаажсан сар бүрийн гүйцэтгэлд нь хувь тэнцүүлэн тооцож ажлын 3 өдөрт багтаан олгоно.

2.3.5.Гүйцэтгэгч санхүүжилтийн дансаа солисон тохиолдолд ажлын 3 өдрийн дотор ҮГА-нд албан бичгээр мэдэгдэнэ.

2.3.6.Гүйцэтгэгч нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон ГСА гүйцэтгэх гэрээнд заасны дагуу гүйцэтгэлийн

баталгааг хугацаагүй гаргаж гэрээнд хавсаргана.

2.3.7.Гүйцэтгэгч нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасны дагуу тухайн жилд гүйцэтгэсэн ажлын гүйцэтгэлийг нийт гүйцэтгэх ажилтай харьцуулсан хувьтай тэнцүү хувиар гүйцэтгэлийн баталгааг чөлөөлүүлэх хүсэлтээ Захиалагчид жил бүрийн 3-р сарын 01-ний өдрийн дотор гарган шийдвэрлүүлж болно.

2.3.8.Захиалагч нь гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн хүсэлтийг судлан тухайн жилд гүйцэтгэсэн ажлын хувьтай тэнцүү хувиар гүйцэтгэлийн баталгааг чөлөөлөх шийдвэрийг хүсэлт ирснээс хойш ажлын 5 өдөрт багтаан гаргаж холбогдох банканд албан бичгээр хүргүүлнэ.

2.3.9.ГСА-ын сүүлийн 1 жилд ногдох гүйцэтгэлийн баталгааг чөлөөлөхгүй бөгөөд ГСА гүйцэтгэх гэрээг дүгнэсний дараа гүйцэтгэлийн баталгааг чөлөөлнө.

Гурав.Гүйцэтгэх

3.1.Геологийн судалгааны ажлын төлөвлөлт, төсөв, төлөвлөгөө, даалгаврыг батлуулах

3.1.1.ГСА-ыг гүйцэтгэхэд холбогдох хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын дагуу бүс нутгийн хөгжлийг жигд хангах, хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах нөхцөл бүхий орчныг бүрдүүлэх зорилгоор геологийн тогтоцыг нарийвчлан судлах, давхраажсан хурдас, гүний чулуулгийг ангилах, нас тогтоох, металлогений муж, бүс, голлох хүдрийн дүүрэг, зангилаануудыг бүрхэх, газрын хэвлийн дээр болон доор барилга байгууламж барихтай холбоотой суурь бүтцийн судалгаа хийгдсэн байх, дэлхийн болон бүс нутаг, улс орны зах зээл дээр өндөр ач холбогдолтой эрдэс түүхий эдийг богино хугацаанд бага зардлаар судлан, үр дүнд хүрэх зарчмыг баримтална.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

3.1.2.ҮГА нь дараа онуудад УТХ-өөр шинээр гүйцэтгэх ГСА-ыг төлөвлөхдөө холбогдох агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, салбарын мэргэжлийн холбоод, эрдэм шинжилгээний байгууллага, мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс саналыг жил бүрийн 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор авч нэгтгэнэ.

3.1.3.ҮГА нь энэ журмын 3.1.1-д заасан зарчмыг баримтлан дараа онуудад гүйцэтгэхээр энэ журмын 3.1.2-ын дагуу ирүүлсэн ГСА-ын саналыг ач холбогдлоор нь эрэмбэлсэн төсөв, төлөвлөгөөний төсөл болон дунд хугацааны төлөвлөлт, төсвийн төсөөллийг нэгтгэн боловсруулж 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлнэ.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

3.1.4.Яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгж нь жил бүрийн 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор дараа онуудад гүйцэтгэх ГСА-ын төсөв, төлөвлөгөөний төсөл, төсөөллийг хянаж Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө болон дараа оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, дунд хугацааны төлөвлөлт, төсвийн төсөөллийн саналыг боловсруулан эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Сангийн яаманд хүргүүлнэ.

3.1.5.ҮГА нь сайдын төсвийн багц батлагдмагц төлөвлөгөөт онд үргэлжлэн хэрэгжих болон шинээр эхлэх ГСА-ын төсөл тус бүрт хуваарилах төсвийн болон гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөний санал, төсөв хуваарилсан үндэслэл бүхий танилцуулгыг жилийн бүрийн 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгжид хүргүүлнэ.

3.1.6.ҮГА нь шинээр хэрэгжүүлэх төслийн нэр, код, талбайн хэмжээ, байршил, хавтгайн дугаар, хэрэгжих хугацаа, төсөвт өртөг, тухайн жилд санхүүжүүлэх төсөв, нэгж өртөг тооцсон үндэслэлийг 10 дугаар хавсралтын дагуу боловсруулан журмын 3.1.5-д заасан саналд хавсаргана.

3.1.7.Яамны геологийн асуудал хариусан нэгж нь ҮГА-ны саналыг үндэслэн төлөвлөгөөт онд хэрэгжүүлэх ГСА-ын төсөв, төлөвлөгөөг 4, 5 дугаар хавсралтын дагуу боловсруулан холбогдох хуульд заасан хугацаанд багтаан батлуулж СЯ, ҮГА-нд хүргүүлнэ.

3.1.8.Яамны худалдан авах ажиллагааны асуудал хариуцсан нэгж нь энэ журмын 3.1.6-д заасны дагуу ҮГА-аас ирүүлсэн саналыг яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгжээр

хянуулж сайдын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, жагсаалтад нэгтгэн батлуулж холбогдох төрийн байгууллагуудад албажуулан хүргүүлнэ.

3.1.9.ҮГА нь төлөвлөгөөт онд шинээр хэрэгжүүлэх ГСА-ын геологийн даалгаврын төсөлд салбарын мэргэжлийн холбоод, эрдэм шинжилгээний байгууллага, мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс санал авч нэгтгэн, яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгжээр 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор хянуулж 02 дугаар сарын 20-ний өдрийн дотор яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулна.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

3.2.Геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэх

3.2.1.Гүйцэтгэгч нь ГСА-ыг батлагдсан гэрээ, геологийн даалгавар, төсөлд тусгасны дагуу холбогдох заавар, түүнд тавигдах шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх бөгөөд орчин үеийн шинэ техник, технологи, шинжлэх ухааны дэвшилтэт арга, аргачлалыг нэвтрүүлж чанартай гүйцэтгэнэ.

3.2.2.Гүйцэтгэгч нь төслийн хүрээнд бусдаар гүйцэтгүүлэх геофизик болон бусад ажлын арга аргачлалыг ҮГА-нд хянуулна. Мөн ажлын хэрэгцээний байр зүйн зураг, агаар болон сансрын зураг, урд өмнө нь тухайн төслийн талбайд хийгдсэн геологийн судалгааны ажлын тоон мэдээлэл, тайлангийн зургуудыг ҮГА-ны гео-мэдээллийн төвөөс захиалан цахим болон биет байдлаар авна.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

3.2.3.Гүйцэтгэгч нь УТХ-өөр гүйцэтгэсэн ГСА-ын дээж, сорьцын шинжилгээг Олон улсын лабораторийн итгэмжлэлийн байгууллага, үндэсний стандарт, хэмжилзүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын аль нэгний олгосон хүчин төгөлдөр итгэмжлэл бүхий судалгааны лабораторитой болон байгууллагатай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлнэ.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

3.2.4.Гүйцэтгэгч нь төслийн хүрээнд бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын гэрээг дүгнэж, төлбөр тооцоог бүрэн барагдуулсан баримтыг ГСА-ын үр дүнгийн тайланд хавсаргасан байна.

3.2.5.Геологийн даалгавраар өгөгдсөн асуудлуудыг судалгааны оновчтой шинэлэг арга аргачлал, шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр гүйцэтгэж, онолын хувьд маргаантай байгаа асуудлыг шийдвэрлэх ач холбогдол бүхий баримтыг олж тогтоосон болон ашигт малтмалын хувьд хэтийн төлөвтэй эсэхийг бүрэн эцэслэж, ирээдүйд орд болох боломжийг тогтоож, тайланг хугацаанд нь онцсайн хамгаалсан гүйцэтгэгчийг төсөлд зарцуулсан нийт зардлын дүнгийн 1 хүртэл хувиар урамшуулан шагнаж болно. Шагналын хувь, хэмжээг ЭБМЗ-ийн хурлын дүгнэлтийг үндэслэн сайдын шийдвэрээр олгоно.

3.2.6.Гүйцэтгэгч нь ҮГА-аас баталсан маягтын дагуу төсөл тус бүрээр геологийн даалгаврын биелэлтийн үр дүнг дэлгэрэнгүй тусгасан тайланг улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны өдрийн дотор ҮГА-нд цахим болон цаасан хувиар албажуулан хүргүүлнэ.

3.2.7.ҮГА нь ГСА-ын улирлын тайланг нэгтгэн улирал бүрийн дараа сарын 5-ны өдрийн дотор яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгжид цахим болон цаасан хувиар албажуулан хүргүүлнэ.

3.2.8.ҮГА-ны дарга нь ГСА-ын төсөл тус бүрийн суурин боловсруулалт, хээрийн ажлын гүйцэтгэл, явцад шуурхай хяналт хийх, хээрийн анхдагч материал хүлээн авах үүрэг бүхий комиссыг томилон ажиллуулна.

3.2.8.1.Комиссын бүрэлдэхүүнд яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгжийн албан хаагчдыг удирдлагатай нь зөвшилцсөний дагуу оролцуулна;

3.2.8.2.Шуурхай хяналтын комиссын бүрэлдэхүүнд ГСА-ын туршлага солилцох үндэслэлээр төслүүдийн бүрэлдэхүүнээс геологичдыг оролцуулж болно;

3.2.8.3.Комиссын бүрэлдэхүүнд салбарын тэргүүлэх эрдэмтэд, мэргэжилтнүүдийг ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй байхаар сонгон оролцуулж болно;

3.2.8.4.Комиссын бүрэлдэхүүн суурин боловсруулалт, хээрийн ажлын гүйцэтгэл, явцад шуурхай хяналт хийх, хээрийн анхдагч материал хүлээн авахаас өмнө

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа, нууцлалын баталгаатай танилцан хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсан байна.

/Энэ дэд заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмсэн/

3.2.9.ГСА-ын захиалагчийн санал болон гүйцэтгэгчийн бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн судалгааны арга зүйгээр хангах, зөвлөгөө өгөх үүрэг бүхий Монголын стратиграфийн комисс (цаашид "МСК" гэх), Редакцийн зөвлөл (цаашид "РЗ" гэх)-ийн гишүүдээс бүрдсэн багийг ҮГА-ны дарга томилон ажиллуулна.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

3.2.10.Ашигт малтмалын чиглэлээр аргазүйн зөвлөгөө өгөх үүрэг бүхий салбарын мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн багийг ҮГА-ны дарга томилон ажиллуулж болно.

3.2.11.Томилсон багийн бүрэлдэхүүнд шаардлагатай тохиолдолд өөрчлөлт хийж болно.

3.2.12.Комисс нь гүйцэтгэгчийн ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг баталгаажуулах зорилгоор хээрийн судалгааны болон суурин боловсруулалтын ажлын гүйцэтгэлд шуурхай хяналтыг гүйцэтгэн ГСА зохих арга, аргачлал, хэмжээний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэх, төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулж байгаа эсэхийг шалган маргаантай, хүндрэлтэй асуудлыг тухай бүр судлан зөвлөмж өгч ажиллана.

3.2.13.Шуурхай хяналтын үед ажлын гүйцэтгэлийг газар дээр нь холбогдох баримт материал, мэдээ, мэдээлэлтэй танилцах, хэмжилт хийх замаар баталгаажуулж, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэнэ. Гүйцэтгэгч нь ГСА-тай холбоотой бүх баримт материал, мэдээ, мэдээллийг комисст саадгүй танилцуулж хүргүүлнэ.

3.2.14.Комисс, МСК, РЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэгч нь ГСА-ын гэрээний хэрэгжилтийн явцад шинээр тогтоогдсон ашигт малтмалын талаарх мэдээллийг хувь хүн, байгууллага, олон нийтэд дамжуулах, хэвлэн нийтэлж болохгүй бөгөөд бусад мэдээллийг ҮГА-ны зөвшөөрөлтэйгөөр хэвлэн нийтэлж болно.

3.2.15.Хээрийн судалгааны үед геологийн даалгаварт тусгасан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тухайн үед шинээр тогтоосон үр дүн, баримтыг үндэслэн ажлын арга аргачлал, хэмжээнд шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлт оруулах гүйцэтгэгчийн санал нь үндэслэлтэй байгаа тохиолдолд комисс тухайн жилийн батлагдсан төсвийн хүрээнд асуудлыг газар дээр нь шуурхай шийдвэрлэнэ. Комисс нь энэ тухай илтгэх хуудаст дэлгэрэнгүй тусган ҮГА-д хүргүүлж, танилцуулна.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

3.2.16.Шуурхай хяналт хийх, хээрийн материал хүлээн авахад ГСА-ын гэрээ, геологийн даалгавар болон арга, аргачлал зөрчсөн, хийгээгүй ажлыг гүйцэтгэлд оруулж илүү санхүүжилт авсан нь тогтоогдвол уг ажлыг нөхөн хийлгэх, ажлын гүйцэтгэлээс хасах, ажлын биет хэмжээг холбогдох зардлын хамт санхүүжүүлэхээс татгалзах, ажлыг зогсоох шийдвэрийг комисс газар дээр нь гаргаж шийдвэрлэнэ. Энэ тухай комисс нь үндэслэл, баримтаар нотлон дэлгэрэнгүйгээр илтгэх хуудаст тусган ҮГА-д танилцуулж, баталгаажуулна. Үүссэн зөрчил ноцтой бөгөөд төслийн ажлын эцсийн үр дүн шууд нөлөөлөхүйц хохиролтой тохиолдолд төслийн ажлыг зогсоох саналыг комиссын гишүүдийн олонхийн саналд үндэслэн гаргаж, энэ тухай ҮГА-нд мэдэгдэн шийдвэрлүүлнэ.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

3.2.17.МСК, РЗ нь батлагдсан удирдамжийн дагуу төсөл тус бүрийн судалгааны ажилд үүссэн маргаантай болон хүндрэлтэй асуудлыг судалж мэргэжил аргазүйн зөвлөмж өгч ажиллах бөгөөд шийдвэрлэсэн асуудлын талаарх илтгэх хуудсыг ҮГА-нд танилцуулна.

3.2.18.ГСА-ын аргачлал, хяналтын зардлаас дараах нэр бүхий үйл ажиллагааг санхүүжүүлнэ:

3.2.18.1.Шуурхай хяналт, хээрийн материал хүлээн авах, судалгааны ажлын явцад гарсан маргаантай болон тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зардал, хяналтын дээж, сорьц авах, түүний лабораторийн шинжилгээний зардал;

3.2.18.2.ГСА-ын төсөв зохиох, төлөвлөх, даалгавар, арга, аргачлал, заавар, зөвлөмж, норм боловсруулах, хэвлэн нийтлэх зардал;

3.2.18.3.ГСА-тай холбоотой дотоодын болон олон улсын хурал, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, оролцох зардал;

3.2.18.4.ГСА-ын суурин боловсруулалт, хээрийн ажлын гүйцэтгэл, явцад шуурхай хяналт хийх, хээрийн анхдагч материал хүлээн авах, хяналт тавихад шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж, багаж, хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл худалдан авах зардал;

3.2.18.5.МСК, Р3, ЭБМ3-ийн геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа, гишүүд, шинжээчийн зардал;

3.2.18.6.ГСА-ыг чанартай гүйцэтгэсэн гүйцэтгэгчийг урамшуулан шагнах зардал;

3.2.18.7.Гео шинжлэх ухааны байгууллагуудаас хамтран ажиллах гадаадын болон дотоодын эрдэмтэн, судлаач, мэргэжилтний зардал;

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

3.2.18.8.Геологийн судалгааны ажлын тайлан, материалыг хүлээн авах, хадгалах, хамгаалах болон бусад холбогдолтой ажлыг зохион байгуулах зарим чухал шаардлагатай зардал.

/Энэ дэд заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмсэн/

3.2.19.Салбарын хүний нөөцийг давтан сургах, дадлагажуулах, танхим, цахим болон хээрийн сургалт зохион байгуулах, салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан таниулах, мэргэжил, аргазүйн зөвлөлдөх хурал, зөвөлгөөнд оролцох ажлыг ГСА-ын аргачлал хяналтын зардлаас санхүүжүүлнэ.

3.2.20.Салбарын хүний нөөцийг давтан сургах ажлыг мэргэжлийн холбоод, их дээд сургууль, төрийн бус байгууллагуудтай гэрээний үндсэн дээр хамтран зохион байгуулж болно.

3.2.21.ҮГА нь гүйцэтгэгчийн сар бүрийн ажлын санхүүжилтийг олгохдоо гүйцэтгэлд тусгасан өөрийн хүчээр хийсэн, НӨАТ тооцсон ажлын 2 хувьтай тэнцэх дүнг ГСА-ын аргачлал хяналтын дансанд суутган төвлөрүүлнэ.

3.2.22.ГСА-ын аргачлал, хяналтын зардлаас энэ журмын 3.2.18, 3.2.19-д заасан зардлыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийг ҮГА-ны дарга батлаж, энэ журамд нийцүүлэн Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр санхүүжилтийн эрхийг нээлгэн зарцуулна.

3.2.23.ҮГА нь ГСА-ын аргачлал, хяналтын зардлын санхүүжилтийн тайланг байгууллагын шилэн дансанд тогтмол байршуулж нийтэд мэдээлнэ.

3.2.24.Тухайн онд үргэлжлэх болон шинээр эхэлж байгаа ГСА хэрэгжих аймгийн Засаг даргын тамгын газар, холбогдох төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллагад төслийн ач холбогдол, үр дүнгийн талаар мэдэгдэж, гүйцэтгэгч нарт холбогдох зөвшөөрөл авах, ажиллах нөхцөлөөр хангахад дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгж болон ҮГА зохион байгуулна.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмэлт оруулсан/

3.2.25.Шуурхай хяналт хийх болон хээрийн материал хүлээн авах удирдамж, ГСА-ын улирлын тайлан хүлээн авах маягтыг ҮГА-ны дарга батална.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

3.2.26.МСК болон Р3-ийн тухайн жилийн төлөвлөгөөг яамны геологийн асуудал хариуцсан нэгжээр хянуулсны үндсэн дээр ҮГА-ны дарга жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор батална.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмсэн/

3.2.27.Гүйцэтгэгч нь төслийн ахлагч, голлох мэргэжилтэн өөрчлөгдсөн тухай бүр ҮГА-д шуурхай мэдээлж баталгаажуулсан байна.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмсэн/

Дөрөв.Үр дүнг тооцох

4.1.Геологийн судалгааны ажлын үр дүнг хүлээн авах

4.1.1.Гүйцэтгэгч нь геологийн даалгаварт заасан хугацаанд үр дүнгийн тайланг зохиож, холбогдох чиглэлээр МСК, Р3 болон ЭБМЗ-өөс томилогдсон шинжээчийн дүгнэлтийг тус тус гаргуулан, шаардлагатай засвар, нэмэлт өөрчлөлтийг хийсний үндсэн дээр ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэхээр албажуулан ҮГА-д хүргүүлнэ. Ирүүлсэн тайлан болон бусад холбогдох материалыг ҮГА болон яамны асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдээр хянуулж шаардлагатай засвар, өөрчлөлтийг хийсний дараа ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлнэ.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.2.ГСА-ын үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр албажуулан хүргүүлсэн хугацаагаар геологийн даалгаврын хугацааг дууссанд тооцно.

4.1.3.ЭБМЗ-өөс томилогдсон шинжээчид болон МСК, Р3 нь тус бүр ГСА-ын даалгавар, төсөл хэрэгжүүлэх гэрээнд заасны дагуу 30 хоногт багтаан ГСА-ын үр дүнгийн тайлантай танилцаж дүгнэлт, зөвлөмж гарган, засвар, өөрчлөлт хийх саналыг гүйцэтгэгчид өгсөн байна.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.4.ГСА-ын үр дүнгийн тайлантай яам болон ҮГА-ны асуудал хариуцсан ажилтнууд ажлын 5 өдөрт багтаан танилцана.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.5.ГСА-ын хамрах хүрээ, ажлын хэмжээнээс хамаарч үр дүнгийн тайланд дүгнэлт, зөвлөмж, санал гаргах хугацааг бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн тус бүр ажлын 10 хүртэл өдрөөр сунгаж болно.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

4.1.6.Гүйцэтгэгч нь тайланд тусгах засвар, сайжруулалтыг ажлын 10 өдөрт багтаан хийж холбогдох тал (шинжээч, МСК, Р3, холбогдох мэргэжилтэн)-д танилцуулсан байна.

/Энэ заалтад АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.7.Энэ журмын 4.1.3-4.1.5-д заасан хугацаанаас хоцорч дүгнэлт, зөвлөмж, санал хүлээн авсан гүйцэтгэгчийг геологийн даалгаврын хугацаа хоцруулсанд тооцохгүй.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар хассан/

4.1.7.Гүйцэтгэгч нь ГСА-ын үр дүнгийн тайланг зохиогч, шинжээч, МСК, Р3-ийн төлөөллийг байлцуулан ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж хамгаална.

/Энэ заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.8.ЭБМЗ-ийн хуралдааны тэмдэглэл, дүгнэлтийг үндэслэн сайд ГСА-ын үр дүнгийн тайланг хүлээн авах эсэх тухай шийдвэр гаргана.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмсэн/

4.1.9.Сайдын шийдвэрийг үндэслэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан, анхдагч материалыг энэ журмын 11 дүгээр хавсралтын дагуу Геологийн баримтын төв архив (цаашид "ГБТА" гэх) хүлээн авч, ажлын 5 өдөрт багтаан холбогдох журам, зааврын дагуу бүртгэн ҮГА-ны асуудал хариуцсан нэгжид мэдэгдэнэ. Бүртгэгдэж, мэдэгдсэн, нууцад хамрагдаагүй тайлан, анхдагч материалыг батлагдсан тарифт үнээр нийтийн хэрэгцээнд үйлчилнэ.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

4.1.10.Тайлан, холбогдох материалыг ГБТА-т хүлээлгэн өгсөн мэдэгдлийг үндэслэн ажлын 10 өдөрт багтаан захиалагч болон гүйцэтгэгч талууд гэрээг дүгнэсэн акт үйлдэнэ.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

4.1.11.Тайлан, холбогдох материалыг ГБТА-т хүлээлгэн өгсөн мэдэгдлийг үндэслэн ҮГА нь геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэх гэрээг дүгнэсэн акт болон 12 дугаар хавсралтын дагуу үйлдсэн төсвийн нэгтгэлийн хамт яамны холбогдох нэгжүүдэд тухай бүр хүргүүлнэ.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

4.1.11.ҮГА-аас тухайн төслийн гэрээ дүгнэсэн акт, сайдын тушаалыг үндэслэн ГСА-ын санхүүжилтийн урьдчилж төлсөн зардлын дансыг хааж ҮГА-ны санхүүгийн тайланд биет бус хөрөнгөөр бүртгэнэ.

/Энэ заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.12.ҮГА нь ГСА гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийн санхүүжилтийг зогсоох, төлбөр, торгууль, алдангийг гүйцэтгэлийн баталгаанаас барагдуулах арга хэмжээг холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэнэ.

/Энэ заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.12.а/ГСА-ын арга, аргачлал зөрчсөн;

/Энэ дэд заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.12.б/Захиалагчтай тохиролцолгүйгээр төсөлд заагаагүй ажил гүйцэтгэсэн;

/Энэ дэд заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.12.в/шуурхай хяналтын үед илэрсэн зөрчлийг тогтоосон хугацаанд арилгаагүй;

/Энэ дэд заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.12.г/актаар оногдуулсан төлбөр, торгуулийг барагдуулаагүй;

/Энэ дэд заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.12.д/төсөл хэрэгжүүлэх явцад олж авсан ашигт малтмалын ач холбогдолтой мэдээллийг нуун дарагдуулсан, бусдад дамжуулсан;

/Энэ дэд заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.12.е/төсөл дээр ажиллаж байгаа голлох мэргэжилтэн (төслийн ахлагч, ахлах геологич)-ийг захиалагчид мэдэгдэлгүй өөрчилсөн;

/Энэ дэд заалт болон дэд заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.12.ё/ГСА-ын үр дүнгийн тайланг геологийн даалгаварт заасан хугацаанд ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлэхээр ирүүлээгүй;

/Энэ дэд заалт болон дэд заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.12.ж/ГСА-ын үр дүнгийн тайланг ГБТА-д хүлээлгэн өгөөгүй;

/Энэ дэд заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.12.з/ГСА-ын гэрээ дүгнэсэн актыг заасан хугацаанд үйлдээгүй.

/Энэ дэд заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмсэн/

4.1.13.Гүйцэтгэгч нь энэ журмын 4.1.2-д заасан хугацаанд ГСА-ыг гүйцэтгэж дуусгалгүй улмаар хугацаа хэтрүүлэн, үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-д хүргүүлсэн тохиолдолд ҮГА нь хоцорсон хоног тутамд төсөлд зарцуулсан нийт төсөвт өртгийн 0.03%-тай тэнцүү хэмжээний алдангийг ногдуулж, ГСА-ын гэрээ дүгнэсэн актад тодорхой заалт оруулан шийдвэрлэж, хэрэгжилтийг хангана.

/Энэ дэд заалтын дугаарт АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөлт оруулсан/

4.1.14.ГСА-ын үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-өөр хэлэлцээд засвар, өөрчлөлт хийлгэхээр буцаан шийдвэрлэсэн хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдолд хоног тутамд энэ журмын 4.1.13-д заасан алдангийг мөн адил тооцно.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар өөрчлөн найруулсан, энэ заалтын дугаарыг мөн тушаалаар өөрчилсөн/

4.1.15.ҮГА нь ГСА гүйцэтгэх гэрээг дүгнэсэн акт болон энэ журмын 12 дугаар хавсралтын дагуу үйлдсэн төсвийн нэгтгэлийн хамт яамны холбогдох нэгжүүдэд тухай бүр хүргүүлнэ.

/Энэ заалтыг АҮЭБС-ын 2025 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/84 дүгээр тушаалаар нэмсэн/

4.1.16.ГСА-ыг өөрийн санаачлагаар дур мэдэн зогсоосон, олгосон санхүүжилтийг зориулалт бусаар ашигласан, арга аргачлалын алдаа гаргасан, хангалтгүй гүйцэтгэсэн, ажлын үр дүнгийн тайланг зохиож ЭБМЗ-өөр хамгаалаагүй, тайланг үрэгдүүлсэн тохиолдолд уг төсөлд улсын төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийг гүйцэтгэгчээр эргүүлэн төлүүлэх, 3 жилийн хугацаанд сонгон шалгаруулалтад оролцуулахгүй байх саналыг ҮГА холбогдох эрх бүхий байгууллагад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны А/87 дугаар тушаалын 11 дүгээр хавсралт2. Талбайн байршил: .....3. Судалгааны төрөл, үе шат: .....4. Тайлан зохиогч: .....5. Геологийн даалгаврын хугацаа: ..... /он.сар.өдөр/ Эхэлсэн: ..... Дууссан: ..... Өөрчилсөн: ..... 6. Төслөөр гүйцэтгэсэн үндсэн ажил: №Гүйцэтгэсэн ажилХэмжих нэгжТөсөлСанхүүжилтТооДүнТооДүн01234561 2 ... Нийт 7. Тайлан хамгаалсан хугацаа: Геологийн нэгжил ирүүлсэн: ..... ЭБМЗ-өөр хэлэлцсэн: ..... ГМТ-д хүлээлгэн өгсөн: ..... 8. Тэмдэглэл: "....."(ГМТ-д хүлээлгэн өгсөн тайлангийн боть, хувь, хавсралт зураг, бичвэрийн дискийн тоо, хээрийн судалгааны анхдагч материал хүлээн авсан актын дугаар зэргийг тэмдэглэнэ)

Тайлан хүлээн авсан: Тайлан хүлээлгэн өгсөн:

Геологийн мэдээллийн төв архивын дарга ..... ХХК-ийн захирал

(тэмдэг) (тамга)

Геологийн мэдээллийн төв архивын мэргэжилтэн Ерөнхий геологич/Төслийн ахлагч

Огноо Огноо